PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Indemnisation du chômage et suspension du contrat

10-131 DGAFP - Indemnisation du chômage dans la fonction publique (2 sur 3) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La suspension de la relation de travail inclut le détachement et la disponibilité sans rompre le lien contractuel.
2. Le calcul de l'ARE intègre le traitement et les primes mais exclut les indemnités de rupture et les heures au-delà des limites de l'art. L. 3121-21.
3. Les allocataires de 62 ans (61 ans à Mayotte) restent indemnisés jusqu'aux limites d'âge applicables.

I. LES AGENTS EN SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL

Notion	À retenir
Suspension de la relation	Période sans travail ni rémunération sans rupture du lien, incluant **détachement**, **disponibilité** ou **congé non rémunéré**.
Abandon de poste	Induit une **rupture** par **licenciement** ; ne compte pas dans la **durée d'affiliation** ou d'emploi car ni rémunéré ni indemnisé.
Privation involontaire	Agent en demande de **réintégration/réemploi** sans poste vacant ou proposition conforme (ex: **adéquation au grade**).
Raisons de santé	Disponibilité ou congé non rémunéré pour santé : ARE en **dernier recours**, si pas encore **reclassé** et **physiquement apte**. Pas d'ARE si **indemnités journalières** versées.
Impact suspension	Périodes **rémunérées/indemnisées** (ex: **congés maladie/maternité**) comptent ; périodes **non rémunérées/indemnisées** ne comptent pas.

Détermination du montant de l'ARE

Notion	À retenir
Période et salaire de référence	Période fixée par l'**art. 11** (ou **art. 13** à Mayotte). Salaire de référence plafonné à **4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale**.
Éléments inclus et exclus	Inclus : **traitement**, **primes**, **indemnités**, **complément indemnitaire annuel**. Exclus : **indemnités de rupture**, heures au-delà des limites de l'**art. L. 3121-21**, **remboursements de frais**, **indemnités de mobilité/restructuration**.
Calcul de l'allocation et AREF	Allocation journalière brute via **salaire journalier de référence**. AREF : montant **non inférieur** au régime d'assurance chômage ; durée **identique à l'ARE**.
Retenues fiscales et sociales	Assimilées à des salaires (**prélèvement à la source**). CSG (**6,2 %** ou **3,8 %**) et CRDS (**0,5 %**). AREF : **aucune retenue sociale**.

Conditions de versement et de maintien de l'ARE

Notion	À retenir
A. Aptitude et recherche	Doit être **apte au travail** et s'inscrire à **Pôle emploi**. Recherche d'emploi obligatoire, sauf **disponibilité d'office** ou **congé non rémunéré** pour **absence d'emploi vacant**.
B. Âge et entreprise	Allocataires de **62 ans** (**61 ans** à **Mayotte**) indemnisés jusqu'aux limites d'âge. Création d'entreprise : **ARCE** (**45 %** du reliquat) en **2 versements égaux**, le second 6 mois après.
C. Cessation du versement	Cesse à l'âge de la **retraite à taux plein** ou **67 ans**. S'arrête en cas de **refus de réintégration**, **retraite anticipée** ou **reprise d'activité**.
D. Point de départ et délais	Application de **différés d'indemnisation** (congés payés, montants supra-légaux) et d'un **délai d'attente**. Ne modifient pas la **durée totale**.

Protection sociale et retraite

Notion	À retenir
Protection sociale	Maintien des droits aux prestations en espèce (**maladie, maternité, invalidité, décès**) du régime obligatoire.
Validation régime général	1 trimestre validé par **50 jours indemnisés** (max **4 trimestres/an**).
Régimes spéciaux	Périodes de chômage **non prises en compte** dans la pension (sauf affiliation rétroactive **art. L. 65**).
Retraite complémentaire	Agirc-Arrco : validation sous **convention**. Ircantec : points pour périodes indemnisées liées à l'institution.

Règles de cumul de l'allocation

Notion	À retenir
Activité bénévole	Autorisée si **non accomplie chez le précédent employeur**, ne se substitue pas à un emploi et reste **compatible avec la recherche d'emploi**.
Pensions vieillesse/invalidité	Vieillesse : cumul possible dès **50 ans** (montant réduit selon l'âge). Pension militaire : cumul **intégral** avant **62 ans**.
Autres prestations	Indemnités journalières **exclusives** de l'allocation (art. R. 323-11 CSS). Rente AT/MP et **allocation temporaire d'invalidité** : cumul **intégral**.

Coordination employeurs auto-assurance et Pôle emploi

Notion	À retenir
Gestion examens/demandes	Compétence systématique de **Pôle emploi** pour toute demande d'allocations.
Rechargement/révision	Employeur informe **30 jours** avant l'épuisement. Révision par celui qui indemnise, sauf si activité **auto-assurance** perdue (révision par **Pôle emploi**).
Droit d'option	Choix durée/montant basés sur **nouveaux droits**. Examen par **Pôle emploi**. Choix à confirmer sous **21 jours**.
Échange informations	Employeur remet l'attestation à l'agent et la transmet sans délai à **Pôle emploi** (**art. R. 1234-9 code du travail**).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la suspension de la relation de travail avec l'abandon de poste qui induit une rupture par licenciement.
- ⚠ Croire que la suspension de la relation de travail donne un droit automatique à l'ARE sans justification de l'impossibilité de réintégration.
- ⚠ Penser qu'un agent en disponibilité pour raison de santé peut bénéficier de l'ARE sans être physiquement apte à exercer un emploi.
- ⚠ Considérer que les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré sont comptabilisées dans la durée d'affiliation ou d'emploi.
- ⚠ Oublier que le droit à l'ARE cesse si l'agent refuse un poste proposé par son administration d'origine répondant aux exigences réglementaires.

Sigles et définitions

ARE	allocation d'aide au retour à l'emploi constituant un revenu de remplacement
auto-assurance	régime où les employeurs publics assurent eux-mêmes la gestion et la charge du versement de l'ARE
suspension de la relation de travail	période durant laquelle l'agent ne travaille plus et n'est plus rémunéré sans rupture du lien de travail
détachement	période de suspension de la relation de travail où l'agent est placé auprès d'un autre employeur
disponibilité	période de suspension de la relation de travail où l'agent ne travaille plus pour son employeur d'origine
abandon de poste	situation induisant une rupture de la relation de travail par un licenciement
Pôle emploi	organisme chargé de la gestion de la liste des demandeurs d'emploi et de l'examen des demandes d'allocations
Unédic	organisme produisant la documentation générale dont les règles s'appliquent aux agents en auto-assurance

Auto-test

1. Quelle est la différence entre la suspension de la relation de travail et l'abandon de poste ?
2. Quels éléments sont exclus du calcul du salaire de référence pour l'ARE ?
3. À partir de quel âge les droits sont-ils maintenus à Mayotte ?
4. Quel est le pourcentage du reliquat des droits versé via l'ARCE ?
5. Combien de trimestres peut-on valider par an via le régime général ?

Réponses : **1.** L'abandon de poste induit une rupture par licenciement alors que la suspension ne rompt pas le lien de travail. · **2.** Les indemnités de rupture, les heures au-delà des limites de l'art. L. 3121-21, les remboursements de frais et les indemnités de mobilité. · **3.** 61 ans. · **4.** 45 pour cent. · **5.** 4 trimestres.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.